

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제4절 강제징수>

I. 행정상 강제징수의 의의

- 행정상 강제징수란 공법상의 금전 급부 의무(조세, 수수료, 과태료, 기타 부담금 등)를 이행하지 않는 경우, 행정청이 국세 또는 지방세 징수 등의 법규에 따라 의무자의 재산에 실력을 행사하여 그 의무를 이행시키는 행정강제 수단을 말한다. 이는 행정상 의무 이행 확보 수단 중 금전 급부 의무에 특화된 것으로, 행정의 실효성을 확보하는 중요한 역할을 수행한다. 강제징수는 행정대집행법상의 대집행과 마찬가지로 국민의 재산권에 직접적인 영향을 미치므로, 법치주의 원칙상 엄격한 요건과 절차에 따라 진행되어야 한다.

II. 행정상 강제징수의 근거

- 행정상 강제징수는 국민의 재산권을 침해하는 강제 수단이므로, 반드시 법률의 근거에 의해서만 발동될 수 있다는 법률유보의 원칙이 적용된다.

1. 일반법

- 대한민국에는 강제징수에 관한 일반법으로 국세징수법이 있으며, 지방세의 경우 지방세기본법과 지방세징수법이 그 절차적 근거를 규정한다. 공법상의 금전 채권은 개별 법률에 특별한 규정이 없는 한, 이들 법규를 준용하여 강제징수 절차를 거치게 된다.

2. 개별법

- 행정벌인 과태료의 부과 징수 절차는 질서위반행위규제법에 규정되어 있으며, 기타 부담금이나 변상금의 징수에 관하여 개별 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법령에 따른다.

III. 행정상 강제징수의 절차

- 행정상 강제징수는 의무 불이행을 전제로, 원칙적으로 독촉과 체납처분의 두 단계로 진행된다.

1. 독촉

- 독촉은 의무자가 납부 기한까지 공법상 금전 급부 의무를 이행하지 않는 경우, 행정청이 의무자에게 납부 기한을 다시 지정하여 기한 내에 이행하지 않으면 강제징수 절차(체납처분)에 들어갈 것을 예고하는 행위이다.

(1) 법적 성질

- 독촉 행위는 체납처분 절차의 시작을 알리고, 의무자에게 새로운 이행 기한을 지정하며, 불이행 시 재산권에 직접 영향을 미칠 강제징수를 예고한다는 점에서 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 공권력의 행사이다. 따라서 독촉 행위는 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다(반복된 독촉은 부정)는 것이 판례의 태도이다.

(2) 가산금 부과

- 독촉을 하는 경우에는 납부 기한이 지난 금액에 대하여 법령이 정하는 바에 따라 가산금이 부과된다. 가산금은 의무 불이행에 대한 일종의 제재 성격을 가진다.

2. 체납처분

- 체납처분은 독촉에도 불구하고 의무자가 지정된 기한까지 금전 급부 의무를 이행하지 않을 때, 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 강제적으로 체납액을 징수하는 일련의 절차를 말한다. 체납처분은 크게 압류, 매각(공매), 청산의 단계로 이루어진다.

(1) 압류

- 압류는 행정청이 체납자의 재산에 대한 사실상의 처분권을 박탈하고, 강제징수 목적물로 확보하는 행위이다.

① 법적 성질

- 압류는 체납자의 재산권 행사에 직접적인 제한을 가하여 권리·의무에 변동을 초래하므로, 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다.

② 압류의 대상

- 체납자의 재산(동산, 부동산, 채권, 유가증권 등)이 대상이 되나, 의무자의 최소한의 생계를 유지하는 데 필요한 재산(생활 필수품, 일정 금액 이하의 예금)은 압류할 수 없도록 법으로 보호된다.

(2) 매각(공매)

- 매각은 압류된 재산을 환가하여 현금으로 바꾸는 절차를 말한다. 주로 공매의 방법을 이용하며, 공매는 국가나 지방자치단체가 압류 재산을 일반에게 매각하는 행위이다.

① 공매 행위의 성질

- 공매는 압류 재산을 현금화하는 절차적 행위로서, 그 자체로는 국민의 권리·의무에 직접 변동을 초래하지 않는 사실 행위 또는 내부적 집행 행위로 해석되어 원칙적으로 처분성이 부정된다.

② 예외적 처분성

- 다만, 공매가 체납자의 권리에 중대한 영향을 미치거나 공매 통지 누락 등의 하자가 있을 경우, 공매 행위 자체의 위법성을 다툴 수 있는 당사자소송 또는 민사소송의 대상이 될 수 있다.

(3) 청산

- 청산은 매각(공매)을 통해 확보된 금액을 가지고 체납된 공법상 채권을 충당하고, 남은 금액이 있을 경우 체납자에게 돌려주는 절차이다. 이로써 강제징수 절차는 종료된다.

IV. 결론

- 행정상 강제징수는 공법상 금전 급부 의무의 이행을 확보하기 위한 핵심적인 행정강제 수단이다. 절차는 독촉과 체납처분(압류, 매각, 청산)으로 구성되며, 이 중 독촉과 압류는 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 행위로서 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다는 점이 행정쟁송법상 중요한 쟁점이다. 강제징수는 국민의 재산권을 침해하므로 법률의 근거와 적법 절차가 철저히 준수되어야 한다.